



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
**Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України**

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

15.01.2024 № 12/03

Керівникам закладів охорони здоров'я

Про строки подання антикорупційних декларацій

У зв'язку із численними зверненнями щодо подання декларацій працівниками закладів охорони здоров'я у зв'язку із відновленням антикорупційного декларування на підставі Закону України від 20.09.2023 року №3384-IX, нагадуємо про строки подання декларацій суб'єктами декларування у закладах охорони здоров'я:

✓ **не пізніше 31 січня 2024 року** - слід подати **щорічні декларації за 2021 та 2022 роки.**

Такі декларації подають ті суб'єкти декларування, які повинні були їх подати раніше у встановлені строки (тобто, обов'язок їх подати настав до 12.10.2023), але скористалися правом їх не подавати у зв'язку із воєнним станом. До таких, зокрема, належать:

- 1) керівники державних та комунальних закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня (ч.5 ст. 45 закону України «Про запобігання корупції»).

✓ **не пізніше 31 березня 2024 року** - слід подати **щорічну декларацію за 2023 рік.** Таку декларацію у закладах охорони здоров'я подають:

- 1) керівники державних та комунальних закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня (ч.5 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»);
- 2) голови та члени лікарсько-консультативних комісій; медико-соціальних експертних комісій; позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (п.п. г) п.2 ч.1 ст. 3, ч.5 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Крім того, до суб'єктів декларування також належать:

- 1) керівники та їх заступники державних та комунальних вищих навчальних закладів;
- 2) керівники державних та комунальних науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

(ч.5 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Окрім щорічної декларації (подається до 1 квітня), Закон України «Про запобігання корупції» передбачає також і інші види декларацій, що пов'язані із призначенням на посаду та звільненням. Зокрема:

Декларація при звільненні подається протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності (зайняття посади), з якою пов'язаний обов'язок декларування - за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Декларація кандидата на посаду – подається керівником ЗОЗ до призначення або обрання на відповідну посаду - за минулий рік. Голови та члени лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій подають декларацію за минулий рік протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії.

Щорічна декларація після звільнення – подається до 1 квітня наступного року за весь рік, в якому були припиненні повноваження (звільнення з посади).

Тому, якщо у суб'єкта декларування обов'язок подачі вищезазначених декларацій (кандидата, при звільненні) настав до 12 жовтня 2023 року, але вони ним не подавалися у зв'язку із воєнним станом, їх також слід подати не пізніше 31 січня 2024 року.

Водночас, у випадку подання першою щорічної декларації з будь-якою позначкою за 2021/2022 рік, декларація кандидата за той самий період не подається.

Щодо обов'язку подавати декларацію в.о. керівника ЗОЗ

Вирішальне значення, на думку НАЗК, має те, чи посада керівника є вакантною. Так, згідно з п.29 Роз'яснення НАЗК від 29.12.2021 №11 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)», якщо особа виконує обов'язки за вакантною посадою, на неї поширюються всі вимоги Закону про корупцію саме за цією посадою (у нашому випадку - керівника). Тривалість виконання обов'язків у цьому випадку не має значення.

Відповідно, якщо особа виконує обов'язки за посадою, яка не є вакантною (тобто у зв'язку з відсутністю особи, яка займає цю посаду і за якою зберігається робоче місце та посада – відпустка по догляду за дитиною, відрядження, перебування на лікарняному тощо), на неї поширюються вимоги Закону за фактично займаною нею посадою, у тому числі і вимоги щодо декларування. Наприклад, якщо медичний директор чи інший заступник виконував обов'язки директора ЗОЗ у зв'язку із відпусткою чи лікарняним останнього, то обов'язок подавати декларацію у нього не виникає.

Щодо декларування членами ЛКК, МСЕК, ВЛК

Обов'язки, пов'язані із декларуванням, для членів ЛКК, МСЕК, ВЛК виникли з 12 жовтня 2023 року. Відповідно:

якщо працівник ЗОЗ був членом відповідної комісії до 11 жовтня 2023 року (включно), але станом на 12 жовтня 2023 року не входив до її складу – декларацій не подає;

якщо працівник був включений до складу комісії до 11 жовтня 2023 року (включно) і продовжує бути її членом - вперше подає щорічну декларацію за 2023 рік не пізніше 31 березня 2024 року;

якщо працівник був членом комісії і вибув із її складу у період з 12 жовтня до 31 грудня 2023 року (включно), то він має подати протягом 30 днів декларацію, що охоплює період до припинення повноважень, а також щорічну декларацію за весь 2023 рік - не пізніше 31 березня 2024 року;

якщо працівник включений до складу комісії у період з 12 жовтня до 31 грудня 2023 року (включно) – подає протягом 10 днів декларацію кандидата за 2022 рік, а також щорічну декларацію за 2023 рік - не пізніше 31 березня 2024 року;

якщо працівник включений до складу комісії уже в 2024 році – подає щорічну декларацію за 2023 рік протягом 10 календарних днів з моменту призначення (але не пізніше 31 березня 2024 року). При цьому декларація за 2023 рік подається лише один раз, подавати декларацію кандидата не потрібно.

Слід звернути увагу, що відповідно до ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» юридичні особи публічного права, у тому числі і державні та комунальні заклади охорони здоров'я, зобов'язані перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Порядок такої перевірки і повідомлення затверджений наказом НАЗК від 20.08.2021 № 539/21.

Зокрема, перевірка факту подання декларації здійснюється уповноваженою (відповідальною) особою ЗОЗ протягом 10 днів після завершення граничного терміну подання декларацій.

З повагою

Голова



Юрій БЛИЙ

Андрій Олійник 2356936